

Lösungsvorschlag zum Fall „Kürbiskauf“:

K könnte gegen G einen Anspruch auf Rückgewähr des Mehrbetrages aus §§ 437 Nr. 2, 2. Alt., 441 Abs. 4 S. 1 BGB haben.

[Anm.: § 441 Abs. 4 BGB ist eine eigene Anspruchsgrundlage (vgl. MüKo/Westermann, § 441 Rn. 17). Die Verweisung des Satz 2 auf §§ 346 Abs. 1, 347 Abs. 1 BGB bezieht sich nur auf Inhalt und Umfang des Anspruchs (Palandt/Weidenkaff, § 441, Rn. 21.).]

A. Anspruch entstanden

Dies setzt voraus, dass ein solcher **Anspruch** wirksam **entstanden** ist.

I. Kaufvertrag

Dazu müsste zunächst ein **wirksamer Kaufvertrag gem. § 433 BGB** vorliegen.

Laut Sachverhalt „**kauft**“ **K von G** einen **Kürbis** mit einem angegebenen Gewicht von **20 kg** zum **Preis von 200,- EUR**. Die **essentialia negotii** sind eindeutig erkennbar.

Ein **wirksamer Kaufvertrag** ist damit zwischen K und G **geschlossen** worden.

II. Sachmangel

Des Weiteren müsste die Kaufsache einen **Sachmangel i.S.v. § 434 BGB** aufweisen.

Nach § 434 Abs. 1 BGB liegt ein Sachmangel vor, wenn die Sache nicht den subjektiven Anforderungen, den objektiven Anforderungen oder den Montageanforderungen entspricht.

1. Subjektive Anforderungen

Ein Sachmangel kann in einer negativen Abweichung von den subjektiven Anforderungen nach § 434 Abs. 2 BGB bestehen.

Ein Sachmangel liegt nach § 434 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 BGB vor, wenn der Kürbis nicht die vereinbarte Beschaffenheit aufweist. Unter den Begriff der Beschaffenheit fällt nach § 434 Abs. 2 S. 2 BGB insbesondere die Menge der Sache. Das Gewicht eines Kürbis ist damit u.a. vom Beschaffenheitsbegriff umfasst.

[Anm.: Der Begriff der Beschaffenheit ist sehr weit zu verstehen. Dies ist daran zu erkennen, dass die Auflistung in § 434 Abs. 2 S. 2 BGB nicht abschließend ist, da hierunter auch „sonstige Merkmale“ fallen.]

Die Beschaffenheit, also das Gewicht von 20 kg, muss auch vereinbart worden sein. Hierzu müssen sich die Parteien wenigstens konkludent über die Beschaffenheit verständigt haben. G hat den Kürbis mit einem Gewicht von 20 kg angegeben. Unter der Angabe des Gewichts hat sich K auch für den Kauf des Kürbis entschieden. Das Gewicht von 20 kg wurde damit Teil des Vertrages zwischen K und G.

Es liegt eine vereinbarte Beschaffenheit vor.

Weiterhin muss der Kürbis negativ von der vereinbarten Beschaffenheit abweichen. Der Kürbis hat nur ein Gewicht von 19,5 kg und weicht somit von den vereinbarten 20 kg negativ ab.

Ein Sachmangel nach § 434 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 BGB liegt vor.

[Anm.: Eine a.A. wäre mit einer entsprechenden Begründung, dass die Parteien das Gewicht von 20 kg nicht vereinbart haben, vertretbar. Allerdings könnte dann schwierig werden, einen Mangel zu begründen, woran es aber bei der Aufgabenstellung erkennbar nicht scheitern sollte.]

Weitere Anhaltspunkte für einen Sachmangel nach § 434 Abs. 2 S. 1 BGB liegen nicht vor.

[Anm.: Denkbar wäre es noch, hier § 434 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 BGB anzuprüfen, da dieser sehr allgemein gehalten ist und damit in vielen Fällen jedenfalls in Betracht kommen kann. K und G haben aber keine Verwendung vertraglich vorausgesetzt. Selbst wenn man hier eine vorausgesetzte Verwendung sieht, fehlt es aber an einer entsprechenden Abweichung.]

2. Objektive Anforderungen

Ein Sachmangel kann ferner in einer negativen Abweichung von den objektiven Anforderungen nach § 434 Abs. 3 BGB bestehen.

Ein **Sachmangel** liegt nach § 434 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 BGB vor, wenn sich Kürbis **nicht** für die **gewöhnliche Verwendung eignet**. Eine Abweichung von der gewöhnlichen Verwendung ist hier nicht ersichtlich.

Allenfalls käme ein Sachmangel nach § 434 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 BGB in Betracht, wenn der Kürbis nicht über die übliche Beschaffenheit verfügt. Die übliche Beschaffenheit bestimmt sich einmal anhand eines **Vergleichs mit Sachen derselben Art** (§ 434 Abs. 3 S. 1 Nr. 2, a) BGB).

Fraglich ist, wie das „**übliche**“ **Gewicht** bei vergleichbaren Kürbissen ist. Der Sachverhalt gibt hierüber keine Auskunft. Vielmehr haben Kürbisse stark individuelle Merkmale, keiner gleicht dem anderen. Es gibt keinen „Durchschnittskürbis“.

[Anm.: Man könnte allenfalls als Vergleichsmaßstab auf Kürbisse mit dem gleichen Gewicht abstellen, aber auch hierbei können immer leichte Abweichungen zur Gewichtsangabe bestehen.]

[Anm.: Nach der alten Rechtslage lag ein Sachmangel nach § 434 Abs. 3 Alt. 2 BGB a.F. vor, wenn der Verkäufer eine zu geringe Menge geliefert hatte. Mit der Änderung des § 434 BGB wurde die „Minuslieferung“ aus dem Anwendungsbereich des (heutigen) § 434 Abs. 5 BGB herausgenommen. Dieser beschränkt sich fortan nur noch auf die Falschliefierung. Die Menge ist damit nun ein Teil der allgemeinen subjektiven und objektiven Anforderungen an die Sache.]

Es liegt kein Sachmangel nach § 434 Abs. 3 BGB vor.

3. Zwischenergebnis

Es liegt ein Sachmangel nach § 434 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 BGB vor.

III. Bei Gefahrübergang

Der **Sachmangel** müsste zudem bereits **bei Gefahrübergang** vorgelegen haben.

Der Gefahrübergang ist bei einem Kaufvertrag gem. **§ 446 S. 1 BGB** der **Zeitpunkt der Übergabe** der Kaufsache an den Käufer.

Der Kürbis wog im Zeitpunkt der Übergabe an K 19,5 kg.

Der Mangel lag demnach schon im Zeitpunkt des Gefahrübergangs vor.

[Anm.: Alternativ könnte man auch die Beweislastumkehr nach § 477 BGB prüfen. Problematisch könnte hier dann allerdings der Ausschluss der Vermutungsregelung nach § 477 Abs. 1 S. 1 a.E. BGB sein. Denn ein Gewichtsverlust könnte bei einem Kürbis auch aufgrund Zeitablaufs begründet sein. Ein Verlust von 0,5 kg wäre in der kurzen Zeit, in der der Sachverhalt „spielt“ zwar abwegig, aber jedenfalls der Wortlaut des § 477 Abs. 1 S. 1 BGB differenziert hier bei einem Ausschluss nicht.]

IV. Kein Gewährleistungsausschluss

Aus dem Sachverhalt ergeben sich keine **vertraglichen** Ausschlussgründe.

Fraglich ist, ob hier ein **gesetzlicher** Ausschluss nach § 442 Abs. 1 BGB vorliegt. Hierzu müsste aber § 442 BGB erstmal Anwendung finden.

Gem. § 475 Abs. 3 S. 1 BGB findet § 442 BGB bei einem Verbrauchsgüterkauf keine Anwendung.

Verbrauchsgüterkäufe sind gem. **§ 474 Abs. 1 S. 1 BGB** Verträge, durch die ein **Verbraucher** von einem **Unternehmer** eine **Ware** kauft.

1. Verbraucher

Vorliegend kauft K (= *Käufer*) den Kürbis (mutmaßlich) für **private Zwecke** und damit **ist K Verbraucher** i.S.d. **§ 13 BGB**.

2. Unternehmer

Vorliegend ist G in seiner Rolle als *Verkäufer* **Händler** und damit handelt er in Ausübung seiner **beruflichen Tätigkeit**, mithin als **Unternehmer i.S.d. § 14 BGB**.

3. Ware

Ein Kürbis ist zudem ein körperlicher und zudem beweglicher Gegenstand und damit eine Ware i.S.d. § 474 Abs. 1 S. 1 i.V.m. § 241a BGB.

Ein **Verbrauchsgüterkauf** liegt damit **vor**.

Daher findet § 442 BGB keine Anwendung. Weitere gesetzlichen Ausschlüsse sind ebenfalls nicht ersichtlich.

[Anm.: § 442 BGB wäre zudem auch inhaltlich nicht einschlägig, da K im Zeitpunkt des Vertragsschlusses weder Kenntnis noch grob fahrlässige Unkenntnis hatte.]

V. Voraussetzungen der Minderung / des Rücktritts

Für eine **Minderung** des Kaufpreises müssten zusätzlich die für einen **Rücktritt erforderlichen Voraussetzungen gegeben** sein, vgl. § 441 Abs. 1 S. 1 BGB.

[Anm.: Dies ergibt sich aus dem Wortlaut des § 441 Abs. 1 S. 1 BGB („statt zurückzutreten“). Ferner verweist insoweit auch § 437 Nr. 2 auf die Vorschriften des allg. Schuldrechts (§§ 323, 326 Abs. 5 BGB).]

Ein Rücktrittsrecht kann sich hier aus § 323 Abs. 1 BGB ergeben.

1. Gegenseitiger Vertrag

Ein **gegenseitiger Vertrag** liegt in dem wirksamen **Kaufvertrag** gem. **§ 433 BGB** zwischen K und G vor.

2. Fällige und durchsetzbare Leistung

Die Leistungspflicht für G aus dem Kaufvertrag (= *Übereignung und Übergabe eines mangelfreien Kürbisses*) war auch **fällig und durchsetzbar**.

[Anm.: Man könnte anbringen, dass ohne Abrede die Fälligkeit „sofort“ eintritt (§ 271 Abs. 1 BGB). Ferner gibt es keine Anhaltspunkte, die auf eine mangelnde Durchsetzbarkeit hinweisen.]

3. Nicht- oder Schlechtleistung

Der Schuldner müsste nach § 323 Abs. 1 BGB entweder **nicht** (= **Nichtleistung**, Alt. 1) oder **nicht vertragsgemäß** (= **Slechtleistung**, Alt. 2) geleistet haben.

Vorliegend hat der G dem K einen **Kürbis** übereignet, der mit einem **Sachmangel** behaftet war.

Ein **Sachmangel** stellt eine „**nicht vertragsgemäße**“ Leistung i.S.d. § 323 Abs. 1 **Alt. 2** BGB dar und damit eine sog. **Slechtleistung**.

4. Erfolglose Fristsetzung

Gem. § 323 Abs. 1 BGB müsste dem Schuldner (= G) vor einem Rücktritt erfolglos eine **angemessene Frist zur Leistung oder Nacherfüllung** eingeräumt werden.

[Anm.: Vorliegend hat G schon (schlecht) geleistet, sodass lediglich eine Frist zur Nacherfüllung in Betracht kommt.]

Allerdings hat K dem G **keine Frist** zur Nacherfüllung (*Mangelbehebung*) **gesetzt**.

5. Entbehrlichkeit der Frist

Eine **Fristsetzung** könnte aber **entbehrlich** sein.

Fraglich ist, nach welcher Vorschrift sich die Entbehrlichkeit der Frist bemisst. Bei einem – wie hier vorliegenden – Verbrauchsgüterkaufvertrag richtet sich die Entbehrlichkeit der Fristsetzung einzig nach § 475d BGB.

[Anm.: Liegt kein Verbrauchsgüterkaufvertrag vor, so finden sich im Falle des Rücktritts / der Minderung Entbehrlichkeitsgründe in § 323 Abs. 2 BGB und in § 440 BGB. Der § 440 findet zudem auf die Entbehrlichkeit der Fristsetzung beim Schadensersatz Anwendung.]

Eine Fristsetzung könnte nach § 475d Abs. 1 Nr. 4 BGB entbehrlich sein. Hierfür müsste der Unternehmer (G) die ordnungsgemäße Nacherfüllung verweigert haben.

Eine Nachbesserung wurde einvernehmlich von vornherein ausgeschlossen. Zudem erklärt G, dass er keinen entsprechenden Kürbis mehr auf Lager hat und auch nicht bereit sei, einen zu besorgen. G verweigert damit auch die Neulieferung.

Eine Fristsetzung ist nach § 475d Abs. 1 Nr. 4 BGB entbehrlich.

6. Kein Ausschluss des Rücktritts

Zuletzt dürfte **kein Ausschluss** des Rücktritts vorliegen.

a) § 323 Abs. 6 BGB

Ein **Ausschluss** könnte sich aus **§ 323 Abs. 6 BGB** ergeben.

Dazu müsste sich K bei Mangleintritt im **Annahmeverzug** befunden oder aber für den Sachmangel **allein oder weit überwiegend verantwortlich sein**.

Es lag jedoch kein Annahmeverzug seitens K vor und K ist auch in keiner Weise für das zu geringe Gewicht verantwortlich.

b) § 323 Abs. 5 S. 2 BGB

Fraglich ist, ob die **Unerheblichkeit** der Pflichtverletzung (= des Sachmangels) dem Rücktritt gemäß **§ 323 Abs. 5 S. 2 BGB** entgegensteht.

Ob ein zu geringes Gewicht von 0,5 kg bei einem angegebenen Gewicht von 20 kg (= 2,5%) erheblich ist, könnte hier durchaus strittig sein.

Jedoch kann die Frage dahingestellt bleiben, denn die **Erheblichkeitsschwelle** des § 323 Abs. 5 S. 2 BGB findet gem. **§ 441 Abs. 1 S. 2 BGB bei der Minderung keine Anwendung**.

[Anm.: Im Falle einer Teilleistung wäre noch der Ausschlussgrund nach § 323 Abs. 5 S. 1 BGB zu beachten.]

VI. Minderungserklärung

Die **Minderung** ist zudem gem. **§ 441 Abs. 1 S. 1 BGB zu erklären**.

K hat ggü. G erklärt, dass er einen **Teil des Kaufpreises erstattet** haben möchte.

Damit hat er die erforderliche **Minderungserklärung** abgeben.

VII. Höhe der Minderung

Die Höhe der Minderung ergibt sich aus **§ 441 Abs. 3 BGB**.

Geminderter Kaufpreis = Kaufpreis x (Wert mangelhaften Sache / Wert mangelfreien Sache)

$$= 200 \text{ EUR} \times (185,25 \text{ EUR} / 190 \text{ EUR}) = 195 \text{ €}$$

Der Minderungsbetrag ist der vereinbarte Kaufpreis abzüglich des geminderten Kaufpreises.

$$\text{Minderungsbetrag} = 200 \text{ EUR} - 195 \text{ EUR} = 5 \text{ EUR}$$

K kann den Kaufpreis daher um **5,- EUR mindern** (und **erstattet verlangen**, Abs. 4).

B. Anspruch (nicht) untergegangen

Anhaltspunkte für einen **Untergang** des Anspruchs **liegen nicht vor**.

C. Anspruch durchsetzbar

Anhaltspunkte für eine **mangelnde Durchsetzbarkeit** **liegen ebenfalls nicht vor**.

Ergebnis: K hat gegen G einen Anspruch auf Rückgewähr des Mehrbetrages i.H.v. 5,- EUR aus §§ 437 Nr. 2, 441 Abs. 4 S. 1 BGB.

Antworten zum Fragenteil:

1. Erläutern Sie (mind.) drei Fälle des § 434 BGB in denen ein Sachmangel vorliegt.

- (negative) Abweichungen von den **subjektiven Anforderungen**, § 434 Abs. 2 BGB
 - Wenn die Sache **nicht die vereinbarte Beschaffenheit** gem. § 434 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 BGB hat (= *Mangel auf Basis einer sog. Beschaffenheitsvereinbarung*).
 - Wenn sich die Sache **nicht für die nach dem Vertrag vorausgesetzte Verwendung eignet** gem. § 434 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 BGB (= *Mangel auf Basis einer sog. Verwendungsvereinbarung*).
 - Wenn die Sache **nicht mit dem vereinbarten Zubehör und den vereinbarten Anleitungen übergeben wird** gem. § 434 Abs. 2 S. 1 Nr. 3 BGB.
- (negative) Abweichung von den **objektiven Anforderungen**, § 434 Abs. 3 BGB
 - Wenn sich die Sache **nicht für die gewöhnliche Verwendung eignet** gem. § 434 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 BGB.
 - Wenn die Sache **nicht die übliche Beschaffenheit** aufweist, die **bei Sachen der gleichen Art üblich** ist und die der **Käufer** nach der **Art der Sache** oder **öffentlicher Äußerungen** des **Verkäufers** oder einem **anderen Glied der Vertragskette** erwarten darf, § 434 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 BGB.
 - Wenn die Sache **nicht der Beschaffenheit einer** – dem Käufer zur Verfügung gestellten – **Probe** oder einem **Muster entspricht**, § 434 Abs. 3 S. 1 Nr. 3 BGB.
 - Wenn die Sache nicht mit dem zu **erwartenden Zubehör** wie **Verpackungen** und **Anleitungen übergeben wird**, § 434 Abs. 3 S. 1 Nr. 4 BGB.
- (negative) Abweichung von den **Montageanforderungen**, § 434 Abs. 4 BGB
 - Wenn die **Montage vom Verkäufer unsachgemäß** durchgeführt wurde, § 434 Abs. 4 Nr. 1 BGB.
 - Wenn die **Montage vom Käufer unsachgemäß** durchgeführt wurde, die **Ursache** aber in einer **fehlerhaften Montageanleitung** lag, die der **Verkäufer übergeben** hat, § 434 Abs. 4 Nr. 2 BGB.
- Wenn der Verkäufer eine **andere Sache liefert** (= *Aliudlieferung*), § 434 Abs. 5 BGB.

2. Welche Bedeutung kommt einer Werbeaussage des Herstellers für die Frage zu, ob im Rahmen eines Kaufvertrages ein Sachmangel vorliegt?

- Nach § 434 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 lit. b) BGB können Werbeaussagen eines Glieds der Vertragskette (damit kann auch der Hersteller erfasst sein) die übliche Beschaffenheit des Kaufgegenstandes um die Eigenschaften ergänzen, die der Käufer nach den öffentlichen Äußerungen (insbes. Werbung) erwarten kann.
- Dies gilt nach § 434 Abs. 3 S. 3 BGB nur dann nicht, wenn der Verkäufer die öffentliche Äußerung bzw. Werbung nicht kannte und auch nicht kennen musste, die Werbung im Zeitpunkt des Vertragsschlusses in gleichwertiger Weise, d.h. mit demselben Wirkungsgrad, berichtigt war oder wenn die Werbung die Kaufentscheidung nicht beeinflussen konnte.

Die Beweislast für das Vorliegen der Ausnahmetatbestände trifft den Verkäufer.]

3. Was bedeutet „Nacherfüllung“, wo ist sie geregelt, welche Unterformen gibt es und wann darf sie verweigert werden?

- Die Nacherfüllung ist in § 437 Nr. 1 BGB und vor allem in § 439 BGB geregelt und beinhaltet die Lieferung einer mangelfreien Sache (= Neu- bzw. Nachlieferung) und die Nachbesserung nach Gefahrübergang.
- Die im Rahmen der Nacherfüllung anfallenden Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten trägt nach § 439 Abs. 2 BGB der Verkäufer.
- Das Wahlrecht in Bezug auf die Art der Nacherfüllung hat der Käufer (und darf beim Verbrauchsgüterkauf nicht abgedungen werden, § 476 Abs. 1 BGB).
- Die gewählte Art der Nacherfüllung kann bei Unmöglichkeit nach § 275 BGB ausgeschlossen sein sowie gem. § 439 Abs. 4 BGB im Rahmen der Einrede der unverhältnismäßigen Kosten verweigert werden.

4. Erläutern Sie wenigstens zwei Fälle, in denen kaufrechtliche Gewährleistungsansprüche vertraglich oder gesetzlich ausgeschlossen sind.

- **Kaufrechtliche Gewährleistungsrechte** können sowohl **individualvertraglich** als auch per **AGB** beschränkt werden.
 - Ein **kompletter Gewährleistungsausschluss** ist allerdings **nur individualvertraglich** möglich.
 - Eine **Beschränkung durch AGB** muss stets den Vorschriften in **§ 309 Nr. 8 BGB** genügen. *[Bei Verträgen zwischen Unternehmern gilt diese Norm zwar nicht direkt, aber der BGH zieht diese zumindest mit Indizwirkung heran.]*
 - **Wichtig:** Vertragliche Gewährleistungsausschlüsse **gegenüber einem Verbraucher** sind anhand des **vorrangigen § 476 Abs. 1 BGB** zu prüfen. Bei einem Verbrauchsgüterkauf ist aufgrund der **strengen Regelungen** des § 476 Abs. 1 BGB **praktisch kein Ausschluss der Gewährleistung** (vor Mitteilung eines Mangels) **möglich**.
- **Gesetzlich** kann die Gewährleistung **gem. § 442 Abs. 1 BGB ausgeschlossen sein**:
 - wenn der Käufer den **Kaufvertrag** schließt, **obwohl er den Mangel kennt** (= *positive Kenntnis*, S. 1) oder
 - dieser den Mangel **infolge grober Fahrlässigkeit nicht kennt** (= *grob fahrlässige Unkenntnis*, S. 2).
 - Seine **Rechte** bleiben ihm im Falle grob fahrlässiger Unkenntnis (S. 2) aber **erhalten**, wenn der **Verkäufer den Mangel arglistig verschweigt** oder eine **Garantie für die Beschaffenheit** der Sache **übernommen hat**.
 - **Wichtig:** Bei einem **Verbrauchsgüterkauf** findet **§ 442 BGB keine Anwendung** (vgl. § 475 Abs. 3 S. 2 BGB).
- Unter die **gesetzlichen** Ausschlüsse der Gewährleistung fällt ebenso **§ 377 HGB** bei **Verletzung der Rügeobliegenheit**.
- [ACHTUNG: § 444 BGB ist (ebenso wie § 639 BGB) kein gesetzlicher Gewährleistungsausschluss. Die Norm beschränkt vielmehr vertragliche Ausschlüsse.]

5. Verbraucher V hat bei Unternehmer U einen Langbogen gekauft. Bei Vertragsschluss erklärt U dem V, dass im Falle eines Sachmangels der Rücktritt ausgeschlossen sei und das Wahlrecht zwischen Nachbesserung und Nachlieferung bei ihm liege. Er habe den Langbogen nämlich als günstigen Restposten gekauft. Kann V sich nun im Gewährleistungsfall auf diese Rechte berufen?
- U hat hier versucht, mit V einen **individualvertraglichen Gewährleistungsausschluss** zu vereinbaren. Es handelt sich aber um einen **Verbrauchsgüterkauf i.S.d. § 474 BGB**, sodass allerdings **§ 476 Abs. 1 BGB** gilt, der bestimmt, dass **vor Mitteilung eines Mangels an den Verkäufer nicht zu Lasten des Verbrauchers von den dort genannten Vorschriften abgewichen werden darf**.
 - **U weicht** aber mit seinem **Gewährleistungsausschluss ab** von
 - **§§ 437 Nr. 2, 323 BGB**: Demnach hat V im Falle eines Sachmangels unter den dort genannten Voraussetzungen ein **Rücktrittsrecht**.
 - **§ 439 Abs. 1 BGB**: Demzufolge liegt das **Wahlrecht** in Bezug auf die **Art der Nacherfüllung (Neulieferung oder Nachbesserung) beim Käufer**.
 - Mit Blick auf die Tatsache, dass **§ 476 Abs. 1 BGB zwingendes Recht** ist, kann V sich **trotz anderslautender Erklärungen des U auf seine Rechte berufen**.
6. K kauft von V eine Spülmaschine für seine Einbauküche, die er auch bei V gekauft hat. Die Maschine stellt sich bei Anlieferung zwar als voll funktionsfähig, aber zu groß heraus. Erläutern Sie an diesem Beispiel den Unterschied zwischen § 434 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 BGB und § 434 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 BGB und deren Wirkung.
- Wird eine **Beschaffenheitsvereinbarung nach § 434 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 BGB** getroffen, **muss** die Kaufsache die **vereinbarte Beschaffenheit aufweisen**. Wird eine **Verwendungsvereinbarung nach § 434 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 BGB** getroffen, **muss sich** die Kaufsache **für die vertraglich vorausgesetzte Verwendung eignen**.
 - Vorliegend hat K von V verlangt, dass die Maschine **in seine Einbauküche passen** soll, deren **Maße V kennt**. Dadurch, dass K dem V den **Zweck des Kaufs der Maschine zur Kenntnis gebracht** hat und V zumindest **stillschweigend zugestimmt** hat, indem er K eine bestimmte Maschine empfahl, trafen die beiden eine **Verwendungsvereinbarung nach § 434 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 BGB**.
 - Daher liegt in der **zu großen Breite** der Spülmaschine ein **Sachmangel** auf Basis einer **Verwendungsvereinbarung gem. § 434 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 BGB**.
 - **Hätten** die beiden hingegen **konkrete Merkmale vereinbart**, etwa dass die Maschine **genau die Maße X mal Y mal Z** haben muss, läge eine **Beschaffenheitsvereinbarung nach Nr. 1** vor. Dann läge ein **Sachmangel gem. § 434 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 BGB** vor, wenn die Maschine von diesen Maßen abweiche.

7. Student S kauft bei Möbelhändler H einen großen Kleiderschrank aus der Serie VERPAX. Zugleich vereinbaren sie fertige Montage durch H im WG-Zimmer des S. H schickt zwei seiner Mitarbeiter, die zwar die mangelfreien Schrankelemente abliefern, sie aber nur halbherzig montieren. Anschließend schleifen die Türen des Schrankes am Fußboden und zwei Schubladen lassen sich nicht öffnen. Liegt hier ein gesetzlich geregelter Mangel vor?

- Der **Schwerpunkt des Vertrages** liegt auf dem **Kauf** des Schrankes und **nicht auf der Montage**. Damit ist grundsätzlich das **Kaufrecht anwendbar** und auch der **Sachmangelbegriff des § 434 BGB** maßgeblich.
- Der **Sachmangelbegriff** des § 434 Abs. 1 BGB umfasst auch die Montage (vgl. auch § 434 Abs. 4 BGB). Wann die Montage „**unsachgemäß**“ i.S.d. **Abs. 4** ist, **bestimmt sich nach den allgemeinen Anforderungen an die Kaufsache**. Schleifende Türen und nicht öffnende Schubladen werden dabei wohl jedenfalls nicht zur üblichen Beschaffenheit bzw. zur gewöhnlichen Verwendungseignung gehören.
- Zwar führt H die **Montage nicht selbst** aus, jedoch schickt er **zwei Mitarbeiter**, die die vereinbarte Montage durchführen. Seit der Gesetzesänderung umfasst der **Wortlaut des § 434 Abs. 4 BGB (n.F.)** nicht mehr ausdrücklich **Erfüllungsgehilfen**. Da diese aber dem Verkäufer zuzurechnen sind, dürften sie auch weiterhin von § 434 Abs. 4 BGB mittelbar erfasst sein.